

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080903-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DE ATRASO NO DEFERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. A DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. A QUESTÃO É DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RESOLVIDA COM NORMAS DE TAL SEARA, E NÃO COM NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA 48 DA TRU/2ª REGIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS (SUSCITADO) .

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias, suscitado. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5080903-25.2024.4.02.5101510014714975 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5080903-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO
SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE DUQUE DE CAXIAS
SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE DUQUE DE CAXIAS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por LUCINEIA DA SILVA SOUZA em face do INSS, na qual requer a condenação do réu a pagar-lhe **indenização por danos morais no valor de R\$30.000,00, por atraso no deferimento da pensão por morte, já concedida na via administrativa.**

Inicialmente, o processo foi distribuído à **1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias**, que declinou da competência, por entender tratar-se de matéria previdenciária, o que atrairia a competência das Varas Previdenciárias, ou seja, das 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Duque de Caxias (evento 3).

Foram os autos, então, redistribuídos para a **5ª Vara Federal de Duque de Caxias, cuja competência é para processamento e julgamento de lides previdenciárias**, conforme art. 29, §6º, da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021, com relação à delimitação de **competência** das Varas da Subseção Judiciária de Duque de Caxias segundo a matéria julgada, sendo **declarada a incompetência absoluta daquele Juízo** (evento 18).

O Juízo suscitou conflito negativo de competência:

Torno sem efeito a parte final da decisão constante do evento 18, no que tange a remeter o presente feito a uma das Varas Federais Cíveis desta Subseção, tendo em vista que os autos vieram a este Juízo declinados pela 1ª Vara Federal de Duque de Caxias.

Trata-se de ação objetivando apenas a condenação do INSS a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R\$30.000,00, por atraso no deferimento da pensão por morte, já concedida na via administrativa.

Com efeito, cabe colacionar a disciplina regimental do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, estabelecida no art. 29, §6º, da Resolução nº TRF2-RSP-2016/00021, com relação à delimitação de **competência** das Varas da Subseção Judiciária de Duque de Caxias segundo a matéria julgada:

Art. 29. A competência em razão da matéria das Varas comuns está assim distribuída:

(...)

§ 6º A **competência** material das Varas Federais de Duque de Caxias fica distribuída nos seguintes termos:

I - as 1ª e 2ª Varas Federais de Duque de Caxias detêm competência para processar e julgar toda a competência em matéria cível, incluindo as dos Juizados Especiais Federais, com exceção das execuções fiscais e ações conexas, cuja jurisdição pertence à Subseção de São João de Meriti, e a matéria previdenciária;

II - as 3ª, 4ª e 5ª Varas Federais de Duque de Caxias detêm competência para processar e julgar toda a matéria previdenciária, de competência das Varas Federais e dos Juizados Especiais Federais.

Assim, **SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA** perante a Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, nos termos dos arts. 66, II, e 953, I, ambos do Código de Processo Civil.

Proceda a Secretaria às ações necessárias para suscitar o presente Conflito de Competência, instruindo-o com cópia da petição inicial, da decisão que declinou da competência, bem como da decisão constante do evento 18 e da presente, com as homenagens deste Juízo.

Sem prejuízo, determino o sobrestamento do presente feito até a decisão do conflito de competência.

Publique-se. Intimem-se.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A parte autora, como visto, postula a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais:

O julgamento da demanda com total procedência, condenando o INSS a pagar à parte Autora o valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais) a título de dano moral,;

Vê-se que a pretensão não se encontra inserida na competência dos Juizados especializados em matéria previdenciária. A matéria em debate possui natureza cível, pois o INSS não é demandado por questões de cunho previdenciário, mas sim por uma responsabilidade devido à suposta falha na atuação administrativa. Não há qualquer pedido relativo à concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários. Neste sentido, destaco a Súmula 48 da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região - TRU:

Súmula 48:

“O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.”

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ, Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

E a seguinte jurisprudência da 1ª TRRJ:

INCIDENTE DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. A PRESENTE DEMANDA NÃO TEM POR OBJETO A CONCESSÃO, REVISÃO OU RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL, POIS VERSA TÃO SOMENTE SOBRE INDENIZAÇÃO, MORAL E MATERIAL, EM RAZÃO DE ALEGADA DEMORA DO INSS NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ESTÁ EM JOGO QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, RESOLVIDA COM NORMAS DE TAL SEARA, E NÃO COM NORMAS PREVIDENCIÁRIAS. PRECEDENTES DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO E DA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DA 2ª REGIÃO. MATÉRIA CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO, COM RAZÃO O JUÍZO SUSCITANTE.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5132037- 28.2023.4.02.5101, 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, Juíza Federal JULIANA BRANDAO DA SILVEIRA COUTO, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/02/2024)"

Logo, a competência para processar e julgar o feito é da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias, de competência cível.

Ante o exposto, voto no sentido de **conhecer do Incidente de Fixação de Competência para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Duque de Caxias, suscitado.** Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado para ciência, com cópia desta decisão. Após, dê-se baixa e remetam-se os autos ao juizado competente.

5080903-25.2024.4.02.5101

510014714974 .V4